

平潭综合实验区市场监督管理局

行政处罚决定书

岚市监处字〔2024〕67号

当事人：香港乐家充气制品有限公司平潭代表处

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：91350128MA357X2AXX

经营场所：平潭县金井湾大道东段179—2号6层

首席代表姓名：熊柳叶

身份证（其他有效证件）号码：340826198712022649

联系电话：17108479267

联系地址：安徽省安庆市宿松县许岭镇大官村熊大屋组
20号

当事人未按规定提交2020、2021年度报告，我局于2023年2月23日通过平潭综合实验区党工委管委会、平潭县人民政府网站发布了平潭综合实验区市场监督管理局关于责令香港乐家充气制品有限公司平潭代表处限期报送年度报告的公告，责令当事人自该公告送达之日起10日内，履行补报年度报告、变更驻在场所或申请注销等法定义务，截止2023年12月13日，当事人仍未履行上述法定义务。2023年10月10日、10月27日我局工作人员两次邮寄检查函至该代表处登记地址，均被退回；期间我局工作人员多次拨打该代表处的联系电话均无法接通，工作人员到该代表处登记地址进行实地核查，发现该代表处未在登记地址经营。当事

人未按规定提交年度报告的行为，违反了《外国企业常驻代表机构登记管理条例》的规定，构成了未依照本条例规定提交年度报告的的违法行为。2023 年 12 月 13 日，经局领导批准，我局予以立案调查。

经查，当事人 2020、2021 连续两年未按规定提交年度报告，我局于 2023 年 2 月 23 日通过平潭综合实验区党工委管委会、平潭县人民政府网站发布了平潭综合实验区市场监督管理局关于责令香港乐家充气制品有限公司平潭代表处限期报送年度报告的公告，责令当事人自该公告送达之日起 10 日内，履行补报年度报告、变更驻在场所或申请注销等法定义务，截止 2023 年 12 月 13 日，当事人仍未履行上述法定义务。该代表处无法通过电话取得联系，也未在登记地址经营。

上述事实有以下证据为证：

1. 我局于 2023 年 2 月 23 日在平潭综合实验区党工委管委会官方网站发布的平潭综合实验区市场监督管理局关于责令香港乐家充气制品有限公司平潭代表处限期报送年度报告的公告，证明当事人未按规定提交年度报告的事实。

2. 企业实地核查记录表 1 份，现场相片 1 张，证明当事人未在注册地址实地经营的事实。

3. 两次邮寄检查函的退回凭证，证明无法与当事人取得联系的事实。

以上证据为我局在调查过程中收集，具有关联性，能互相佐证，对当事人的违法事实足以认定。

香港乐家充气制品有限公司平潭代表处未在登记住所

经营，也无法通过预留的联系方式告知当事人，采用直接送达方式无法送达，2024年3月25日我局采取邮政信件寄送行政处罚告知书（岚市监东告字〔2024〕9号）的方式也无法送达，依据《市场监督管理行政处罚程序规定》第八十二条第一款第（五）项的规定，2024年4月18日，我局以公告方式向当事人送达了《行政处罚听证告知公告》（岚市监东告字〔2024〕9号），当事人未在法定期限内提出陈述申辩。

我认为，当事人未按规定提交年度报告的行为，违反了《外国企业常驻代表机构登记管理条例》的规定，构成了未依照本条例规定提交年度报告的违法行为。

综上，当事人未按规定提交年度报告的违法行为，根据《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第三十八条第一款第一项的规定“有下列情形之一的，由登记机关责令限期改正，处以1万元以上3万元以下的罚款；逾期未改正的，吊销登记证：（一）未依照本条例规定提交年度报告的；”的规定，我局作出处罚如下：吊销当事人的营业执照。

当事人如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向平潭综合实验区管委会申请复议，也可在6个月内向平潭县人民法院提起行政诉讼。

平潭综合实验区市场监督管理局

2024年5月30日

（本行政处罚决定信息将依法向社会进行公示）

附：本案适用的法律法规

《外国企业常驻代表机构登记管理条例》

第六条 代表机构应当于每年3月1日至6月30日向登记机关提交年度报告。年度报告的内容包括外国企业的合法存续情况、代表机构的业务活动开展情况及其经会计师事务所审计的费用收支情况等相关情况。

第三十八条 有下列情形之一的，由登记机关责令限期改正，处以1万元以上3万元以下的罚款；逾期未改正的，吊销登记证：

- （一）未依照本条例规定提交年度报告的；
- （二）未按照登记机关登记的名称从事业务活动的；
- （三）未按照中国政府有关部门要求调整驻在场所的；
- （四）未依照本条例规定公告其设立、变更情况的；
- （五）未依照本条例规定办理有关变更登记、注销登记或者备案的。

